

1511941-96.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... com transito em julgado, por crimes de tráfico de drogas, receptação, furto e roubo, sendo que quatro delas serão utilizadas como circunstancia judicial desfavorável.

1) Foro Central Criminal Barra Funda - 27ª Vara Criminal. Inquérito Policial: 0001483-95.2012.8.26.0050, Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação) em 25/02/2015, Crime: Art. 33 § ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511941-96.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511941-96.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2133499/2022 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 25014305 - 53º

D.P. PARQUE DO CARMO, 2133499 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX FERREIRA DE SOUZA RIGHETTI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Vistos.

ALEX FERREIRA DE SOUZA RIGHETTI, com qualificação nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157 § 2º, inciso II do Código Penal e no art. 244-B do ECA, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 17 de maio de 2022, por volta das 01:00 Horas, na Rua Doutor João Otaviano Pereira, 10, Guaianazes, nesta Cidade e Comarca de São Paulo/Capital, Alex Ferreira De Souza Righetti qualificado a fls. 18, previamente ajustado, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, com o adolescente infrator Walter Gonçalves Martins, qualificado às fls. 66, subtraiu, em proveito comum, mediante violência física, consistente em golpe de imobilização

pelo pescoço conhecido como “gravata”, coisa alheia móvel, consistente em quantia em dinheiro de R\$84,00 (oitenta e quatro reais), em prejuízo da vítima Antônio Carlos lemos. Auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 15; auto de reconhecimento pessoal positivo de fls. 13.

Consta ainda que, em data de 17 de maio de 2022, por volta das 01:00 Horas, na Rua Doutor João Otaviano Pereira, 10, Guaianazes, nesta Cidade e Comarca de São Paulo/Capital, Alex Ferreira De Souza Righetti qualificado a fls. 18, facilitou a corrupção do menor Walter Gonçalves Martins, com ele cometendo a conduta típica acima descrita.

Descreve a denúncia que Carlos caminhava em via pública, quando, de inopino, foi abordado pelo denunciado, quem lhe aplicou um golpe de gravata e o imobilizou, acobertado pelo comparsa adolescente infrator, anunciando o assalto e exigindo seus pertences. Sem poder ofertar qualquer resistência, imobilizado pelo violento denunciado, o ofendido viu o adolescente infrator Walter subtrair sua carteira com documentos e todo seu dinheiro dentro. Completamente chocado com o acontecido, o ofendido chegou a seguir os algozes pedindo que lhe devolvessem seus documentos. A dupla criminosa, então, devolveu os documentos e seguiu em fuga invertendo a posse do dinheiro da vítima.

Quase na sequência do roubo, passou pelo local viatura da Polícia Militar e o ofendido acionou os milicianos e solicitou socorro, contando aos ocupantes da viatura que fora vítima de violento assalto cometido por dois meliantes, mediante violência física e superioridade numérica, posto que foi imobilizado por um golpe de gravata ficando sem qualquer possibilidade de defesa. Os policiais militares responsáveis pela ocorrência ouviram o relato da vítima, suas informações sobre características dos roubadores e rumo tomado e saíram em tentativa de localizar os algozes.

Em patrulhamento pelas imediações os milicianos visualizaram o denunciado e seu comparsa adolescente infrator, procedendo devida abordagem. O dinheiro subtraído violentamente da vítima foi localizado no bolso do adolescente infrator Walter, quem acabou por confessar informalmente que a quantia havia sido subtraída de um senhor, enquanto o denunciado negou o roubo. Ainda durante a abordagem chegou ao local o ofendido, quem reconheceu Alex como sendo o meliante quem lhe aplicara o golpe de gravata e reconheceu o adolescente Walter como sendo o comparsa que lhe subtraiu os bens enquanto estava imobilizado pelo comparsa ora denunciado.

A denúncia foi recebida em 26 de maio de 2022 (fls.95/97). O réu foi citado (fl.136).

Nesta data, mantido o recebimento da denúncia, foram ouvidas a vítima e uma testemunha e ao final o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a parcial procedência da ação, com a condenação do réu pelo crime de roubo, em regime inicial fechado, e a absolvição pelo crime de corrupção de menores.

A Defesa pleiteou a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente: a) fixação da pena-base no mínimo legal; b) reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores, afastando-se o concurso material; c) fixação do regime inicial diverso do fechado; d) o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal merece ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade do delito de roubo restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante do réu (fls.01/02 e fls.05/06), auto de reconhecimento pessoal (fl. 13), pelo auto de exibição, apreensão e entrega do produto do crime (fl. 15), pelo Boletim de Ocorrência (fls.26/29 e 65/69), além da prova oral produzida nos autos.

A autoria do crime de roubo também restou plenamente comprovada, a despeito da negativa do réu.

Interrogado, o réu negou o cometimento do crime. Disse que havia acabado de sair da colônia, é usuário de drogas, e tinha saído para comprar drogas. Encontrou o adolescente no escadão, mas não participou do roubo. Ele estava sozinho. A viatura os abordou. A vítima estava alcoolizada e os apontou no chão, dizendo que eram eles. Com o adolescente foi encontrado um dinheiro. Foi condenado por roubo e ia começar o regime aberto.

A versão do réu, todavia, não o socorre, eis que permanece isolada em meio a prova dos autos, que aponta de forma segura para a autoria que lhe foi imputada.

Com efeito, o réu foi preso em flagrante, após perseguição, juntamente com o adolescente infrator, sendo encontrado com este o bem subtraído, e ambos foram reconhecidos pela vítima como os roubadores.

Na fase policial, tanto o réu como o menor foram reconhecidos seguramente pela vítima como sendo os autores do roubo. Naquela oportunidade a vítima reconheceu, formal e pessoalmente, ALEX como sendo o meliante quem lhe deu o golpe de "gravata" durante a empreitada criminosa (fls. 13).

Diante desse quadro o conjunto probatório se mostra suficiente, sendo irrelevante que em Juízo a vítima não tenha tido condições de proceder ao reconhecimento pessoal do acusado.

A vítima Antônio Carlos Lemos disse não possuir condições de efetuar o reconhecimento pessoal, dado que os agentes apresentados estavam diferentes do dia dos fatos, agora com cabelo raspado. Disse que foi abordado por dois elementos, que vieram à pé, o primeiro perguntou a hora, falou que não tinha, eles o agarraram, imobilizaram e jogaram no chão e pediram seus pertences, puxaram sua carteira de dentro de seu bolso. Pediu para que não levasse suas coisas, entraram em luta corporal, mas eles arrancaram a carteira e saíram correndo. Correu atrás deles implorando que devolvessem seus cartões e ficassem só com o dinheiro. Eles ficaram com o dinheiro e devolveram sua carteira com os cartões. Continuou atrás deles e pediu socorro para uma viatura, passou as características dos indivíduos e houve perseguição. Foi até o local e os reconheceu na hora. Fez reconhecimento na delegacia. Eles foram agressivos, mas não usaram armas. Eles deram um "mata leão", enforcando-o. A quantia de 88,00 que foi subtraída foi recuperada. Após a subtração, eles o deixaram na viela, subiram degraus do escadão e saíram na avenida, correram para a esquerda, foi quando viu a viatura e solicitou socorro daí os perdeu de vista. Deu as características e a polícia os encontrou. Quando chegou os dois já estavam abordados no chão. O maior que o enforcou e o menor ajudou a tirar a sua carteira.

O policial militar Rafael Mauro Maceno afirmou que o Sr. Antônio solicitou a equipe dizendo que havia acabado de ser roubado por dois indivíduos, à pé, passou as características, um era magro, o outro era baixo e um pouco mais forte. Abordaram o Valter e o Alex. A quantia informada foi encontrada com o Valter. Na delegacia a vítima reconheceu o réu. A vítima disse que enquanto o réu o segurou, o adolescente subtraiu sua carteira. Tanto o adolescente como o réu confessaram o roubo.

O crime foi consumado. O E. STJ julgou recurso repetitivo (tema 916 - REsp. nº 1.499.050) no qual assentou o entendimento de que "consume-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Induvidoso que o réu tenha tido a posse do bem, ainda que por lapso temporal

pequeno.

No mais, comprovou-se o concurso de agentes pelo relato da vítima e testemunha, que apontaram o envolvimento de dois indivíduos no roubo, agindo em conluio. A colaboração entre os agentes e divisão de tarefas durante o crime demonstra que havia liame subjetivo entre eles.

Assim é que, ao término da instrução, desponta assim fartamente demonstrada a autoria imputada ao réu na denúncia, despontando a prova dos autos sólida para autorizar o decreto condenatório pela prática de crime de roubo agravado pelo concurso de agentes.

Com relação ao crime de corrupção de menores, embora o E. STJ tenha pacificado o entendimento de que se trata de crime formal, bastando a comprovação de que o menor praticou o delito em companhia dos maiores (Súmula nº 500), entende-se que no presente caso não seja viável o reconhecimento de sua existência. Isto porque o menor envolvido nos fatos já tinha à época envolvimento com atos infracionais, estando cumprindo medida de liberdade assistida, conforme informou (fl. 12). Desta feita, quando o roubo tratado nestes autos ocorreu, o menor já estava corrompido, de maneira que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em questão não mais poderia ser eivado, tratando-se, portanto, de crime impossível. Desta feita, de rigor a absolvição do réu pelo crime de corrupção de menores.

Passo, assim a dosar a pena, com fundamento nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Para o cálculo da pena base, observo que o réu ostenta péssimos antecedentes.

Conforme certidão criminal de fls. 128/134 o réu possui ao menos cinco condenações com transito em julgado, por crimes de tráfico de drogas, receptação, furto e roubo, sendo que quatro delas serão utilizadas como circunstancia judicial desfavorável.

1) Foro Central Criminal Barra Funda - 27ª Vara Criminal. Inquérito Policial: 0001483-95.2012.8.26.0050, Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação) em 25/02/2015, Crime: Art. 33 § 4º do SISNAD;

2) Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0017367-91.2017.8.26.0050 (0006977-93.2019.8.26.0502), Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Reformada/Condenação) em 17/02/2020, Crime: Art. 180 "caput" do CP e Art. 244-B "caput" do ECA ambos c/c Art. 69 "caput" do CP;

3) Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal. Inquérito Policial: 0044310-24.2012.8.26.0050, Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal. Inquérito Policial: 0044310-24.2012.8.26.0050, Trânsito em Julgado para a Defesa (Sentença Condenatória) em 05/11/2012, Crime: Art. 180 "caput" do CP;

4) Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0057634-71.2018.8.26.0050, Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação) em 22/08/2019, Crime: Art. 157 § 2º, II do CP;

5) Foro de São Bernardo do Campo - 5ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 3002627-29.2013.8.26.0564, Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação) em 11/03/2015, Crime: Art. 155 "caput" c/c Art. 14 "caput", II ambos do CP.

Percebe-se não só maus antecedentes, mas também seu envolvimento intenso com a criminalidade, o que merece especial reprovação.

Aumento a pena base de $\frac{1}{4}$, resultando em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, observo que o réu é reincidente específico, pois foi condenado pelo crime de roubo majorado, na 30ª Vara Criminal, nos autos 0057634-71.2018.8.26.0050, trânsito em Julgado para a Defesa em 22/08/2019.

Assim, aumento a pena de $\frac{1}{5}$, chegando em 6 anos de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, reconheço a majorante do concurso de agentes, pelo que aumento a pena no mínimo legal de $\frac{1}{3}$, totalizando 08 anos de reclusão e 18 dias-multa, pena final.

Ausentes nos autos elementos dos autos quanto à condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, em $\frac{1}{30}$ do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante da pena aplicada, da natureza do crime (roubo com majorante do concurso de agentes) e das desfavoráveis circunstâncias judiciais já analisadas na fase do art. 59 do CP, além da reincidência específica, fixo regime inicial fechado para o cumprimento da pena, única resposta penal suficiente para reprovação da conduta.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR ALEX FERREIRA DE SOUZA RIGHETTI, qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa, como incurso no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Absolvo-o do delito tipificado no art. 244- B da Lei 8069/90, nos termos do art. 386, III, do CP.

O acusado não poderá apelar em liberdade porque, preso em flagrante, teve decretada e mantida a prisão preventiva durante todo o processo, não se justificando, assim, que após a prolação de sentença condenatória, possa aguardar eventual julgamento de recurso em liberdade, revelando-se agora também necessária a prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

Após o trânsito em julgado, terá seu nome lançado no rol dos culpados.
P.R.I.

São Paulo, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA